

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2536 อัยการ นนทบุรี
จำสืบตำรวจ สุรัชย์ สว่างวรรณหรือสว่าง
วรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

การที่ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานตำรวจไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ศาลลดโทษให้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 288
และริบของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี ริบของกลาง จำเลยอุทธรณ์
ศาลพิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยขอให้ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 โดยอ้างเหตุว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนั้น เห็นว่า กรณีไม่เข้าเหตุ
บรรเทาโทษแต่อย่างใด ศาลฎีกาจึงไม่อาจลดโทษให้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ลงโทษจำเลยมานั้น เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------